



PUTUSAN
Nomor 3729 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SUUDI TABRANI (almarhum), bertempat tinggal di Jalan Raya Cilandak KKO, Nomor 7, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Indonesia, yang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu:

1. Marlina (istri),
2. Siti Tanzila Huda (anak),
3. Achdi Ahmad Kamil (anak),
4. Siti Sa'diah Ulfah (anak),
5. Nasywadalillah (anak),

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Edison, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eri Edison & Partners, beralamat di Jalan Dongkal Kavling Perum Griya Indah Lestari, Nomor A-12, Sukatani, Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **PT AGRO ARTA MANUNGGAL**, dahulu berkedudukan di Jalan Lebak Bulus III, Nomor 13, RT 008, RW 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024



2. **Hj. RITHA CHASANA**H, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus III, Nomor 13, RT 008, RW 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia;

3. **PT CHASADIANA ADITA**, dahulu berkedudukan di Jalan Lebak Bulus III, Nomor 13, RT 008, RW 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Indonesia;

4. **PT BANK PANIN Tbk., Kantor Pusat**, berkedudukan di Gedung Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faruk B., S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Pan Indonesia, Tbk., beralamat di Gedung Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;

5. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Jakarta V**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Jalan H. Alwi, Nomor 99, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024



1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 1.806 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cilandak KKO, Nomor 7, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3316/Cilandak Timur;
2. Menyatakan atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang secara bersama-sama telah mengalihkan jaminan dari Tergugat I kepada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor 001/KKS/AAM-ST/IV/2015 antara Penggugat dengan Tergugat I termasuk perjanjian lainnya dengan Tergugat IV beserta dokumen-dokumen lainnya beserta turutannya, oleh karena cacat hukum maka batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa oleh karena tidak adanya ikatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat IV, maka atas pemberian hak tanggungan oleh Tergugat IV atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 1.806 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cilandak KKO, Nomor 7, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3316 milik Penggugat maka batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan lelang terhadap aset milik Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 1.806 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus enam meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cilandak KKO, Nomor 7, RT 001, RW 007, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3316 milik Penggugat oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan (Turut Tergugat) untuk mencabut hak tanggungan terhadap Sertifikat Nomor 3316/Cilandak atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat IV, oleh karena tidak adanya ikatan perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat IV untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor Sertifikat Nomor 3316/Cilandak Timur milik Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat IV:

1. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
2. Gugatan kumulatif;

Tergugat V:

1. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Eksepsi *persona standi in judicio*;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 28 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V tentang gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.386.000,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 564/PDT/2023/PT DKI., tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 442/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi/dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2023;
4. Mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun tidak ada larangan menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi, tetapi masing-masing harus dijelaskan mana perbuatan yang wanprestasi dan mana perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak menguraikan secara rinci yang mana perbuatan wanprestasi dan yang mana perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kerugian Penggugat dan dalam petitumnya juga tidak disebut berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat dan berapa yang dituntut atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum, sehingga tepat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SUUDI TABRANI (almarhum) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SUUDI TABRANI (almarhum)**, yang diteruskan oleh ahli warisnya: Marlina (istri), Siti Tanzila Huda (anak), Achdi Ahmad Kamil (anak), Siti Sa'diah Ulfah (anak) dan Nasywadalilah (anak), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3729 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)